GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAZ/SP
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL (DRTC-III)
POSTO FISCAL DA SÉ

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM Nº 4.123.456-7
DATA DA LAVRATURA: 15/02/2024
DATA DA INTIMAÇÃO: 20/02/2024
DATA DE VENCIMENTO: 21/03/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
AUTUADO: METALÚRGICA PAULISTA DE PRECISÃO S.A.
CNPJ: 33.123.456/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110.220.330.440
ENDEREÇO: Avenida Industrial, nº 1.500, Mooca, São Paulo/SP - CEP 03100-000

2. DESCRIÇÃO DOS FATOS E RELATÓRIO FISCAL
No curso de procedimento fiscalizatório realizado no estabelecimento acima qualificado, relativo ao exercício de 2023, apurou-se que o contribuinte creditou-se indevidamente de ICMS destacado em notas fiscais de aquisição de bens destinados ao uso e consumo do próprio estabelecimento, bem como apropriou créditos decorrentes de notas fiscais emitidas por fornecedores declarados inidôneos pela administração tributária paulista.

Conforme demonstrativo analítico anexo a este termo, os lançamentos a crédito na Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) nos livros de Registro de Entradas infringiram diretamente a vedação ao creditamento para mercadorias alheias à atividade-fim ou sem comprovação da efetiva entrada física.

3. DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS
TRIBUTO: ICMS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/2023 a 12/2023
VALOR PRINCIPAL: R$ 1.250.000,00
MULTA DE OFÍCIO (50%): R$ 625.000,00
JUROS SELIC: R$ 180.000,00
VALOR TOTAL: R$ 2.055.000,00

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E INFRAÇÕES
Incorreu nas disposições expressas dos seguintes diplomas legais:
- Art. 61 e Art. 66 da Lei Estadual nº 6.374/1989;
- Art. 59 e Art. 527, inciso II, alínea 'a' do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo - RICMS/SP (Decreto Estadual nº 45.490/2000);
- Art. 123 e Art. 161 da Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN).

5. INTIMAÇÃO E PRAZOS
Fica o contribuinte intimado a recolher os débitos com as reduções legais de multa (50% de desconto para pagamento à vista no prazo de 30 dias) ou apresentar Impugnação Administrativa no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, perante o Tribunal de Impostos e Taxas (TIT/SP), sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado de São Paulo e imediata execução fiscal.